正　本

輕車悠遊股份有限公司　函

地　　址:262 宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號(營運地點)
承 辦 人:鄭玉屏(手機:0975-328-779)
電　　話:03 987 6416
電子信箱:onlycoffee99@gmail.com

260
宜蘭市凱旋里三鄰縣政北路一號

受文者:宜蘭縣政府

發文日期:中華民國 115 年 11 月 6 日
發文字號:115 北輕字第 1151106-1 號
速　　別:普通件
密等及解密條件或保密期限:普通
附　　件:如說明二，共 1 件。

主旨:綜合復 貴府 115 年 10 月 22 日至 11 月 6 日函五件，說明罰鍰執行情形、森林風呂木構造受損及報廢確認、民眾陳情處理情形；請 貴府查明更正罰鍰執行紀錄，並於文到 15 日內會同本公司辦理現地會勘，請查照。

說明:

一、依據：

(一) 貴府 115 年 10 月 22 日府旅商字第 1150188306 號函（消保法處分改正及罰鍰）。

(二) 貴府 115 年 11 月 6 日府旅商字第 1150190337 號函（湯屋修復與報廢）。

(三) 貴府 115 年 10 月 22 日府旅商字第 1150187983 號函（蚊蟲、水質及湯屋烤箱異味陳情）。

(四) 貴府 115 年 11 月 2 日府旅商字第 1150189294 號函（轉運站後方機車停車場步道陳情）。

(五) 貴府 115 年 11 月 2 日府旅商字第 1150190305 號函（女湯攜帶男童入浴須知）。

(六) 本公司與 貴府簽訂之「民間自行規劃參與宜蘭縣礁溪溫泉公園營運移轉（OT）案」投資契約（下稱本契約）。

二、罰鍰業已執行完畢（復依據（一））：

（一）來函載明本公司「迄今仍未……完成……罰鍰繳納」。經查 貴府 115 年 4 月 14 日府旅商字第 1150053157A 號處分書所定罰鍰新臺幣 15 萬元，業經法務部行政執行署宜蘭分署以宜執和 115 罰 00225189 字第 1150220203A 號執行命令扣押本公司銀行存款債權執行，計新臺幣【150,342】元（附件）。請 貴府查明更正，毋庸再行移送執行。

（二）本公司就前開罰鍰之繳納，不表示認諾該處分所認定之事實及理由，相關權利均予保留，並經本公司 115 年 8 月 17 日北輕字第 11500817 號函聲明在案。

（三）有關預售票券之改正事項，本公司已研擬具體改善方案，另案函報 貴府。

三、森林風呂木構造受損及報廢確認（復依據（二）、（三））：

（一）颱風受損：本年 10 月 23 日至 24 日薔琵颱風過境，園區木棧道、圍籬受損並有樹木傾倒。本公司為兼顧遊客安全，於 10 月 25 日至 26 日停業二日，完成緊急清理及應急加固後恢復營業。經現場檢視，木棧道、圍籬及湯屋木構件長年處於風雨及碳酸氫鈉泉區潮濕環境，多處已有腐朽、鬆動情形，民眾陳情所稱木頭潮濕產生木屑亦同此因，短期加固僅能暫時維持使用。

（二）通知確認報廢：依據（二）來函說明三，已達使用年限之財產及物品，乙方應通知甲方確認是否辦理報廢。本公司爰依本契約第 5.4.2 條第 3 點，就前開受損及腐朽之湯屋、木棧道、圍籬等木構造，通知 貴府確認是否辦理報廢；並請 貴府依來函說明五所稱行政院「財物標準分類」，敘明前開木構造之使用年限及其起算日，函復確認結果。

（三）請辦理會勘：請 貴府於文到 15 日內會同本公司辦理現地會勘，並建議委請第三方土木或木構造專業技師進行結構安全評估，作為報廢確認及後續修繕、重置之依據。會勘日期請與本公司協調。

（四）安全措施：本公司遵照來函說明六，於會勘及報廢確認前，就有安全疑慮之區域暫停開放，並於湯屋加設止滑墊及警示標示、定期巡檢，以維遊客安全。

四、民眾陳情處理情形（復依據（三）至（五））：

（一）人行步道燈（依據（四）照明部分）：經查該處人行步道燈具並無故障，係因自動點燈時間設定需調整；本公司已調整點燈時間，目前照明運作正常。

（二）森林風呂烤箱異味（依據（三））：經本公司派員現場實地檢視確認，烤箱設施及通風狀況均正常，未發現潮濕異味或臭水溝味；為維護環境品質，已持續加強日常通風換氣與清潔維護。

（三）蚊蟲過多與水質檢驗報告（依據（三））：園區已依規定期程按時執行病媒蚊消毒作業；溫泉水質檢驗合格報告均備妥於現場，遊客如有查閱需求，現場服務人員可隨時提供檢視。

（四）轉運站後方機車停車場及步道（依據（四））：該機車停車場屬本公司經管範圍。為改善環境及通行安全，本公司擬辦理下列事項，謹先函報 貴府：

1、修剪停車場旁過低樹枝，清除通道兩側雜草、垃圾及雜物。

2、場內廢棄機車、腳踏車，先張貼公告限期車主自行移置；逾期未移置者，洽請宜蘭縣政府環境保護局協助依廢棄車輛相關規定處理。

3、於停車場周邊設置圍籬以利管理，並保留通往溫泉游泳池之人行通道，不影響民眾通行。

4、照明部分已調整點燈時間，詳如前開（一）。

前開事項如 貴府無其他意見，本公司將即行辦理。

（五）女湯入浴須知（依據（五））：本公司已於售票處及網路平台加強公告入浴須知，載明男童（含 4 歲以下）不得進入女湯，以資明確。

五、權利保留及爭議處理：

（一）本公司颱風後之應急加固及前開安全措施，係為即時消除遊客安全危害所為之必要處置，不表示本公司同意負擔建築物或

相關結構物本體之修繕或重置責任，所生費用及相關權益均予保留。

（二）有關建築物或相關結構物修繕、重置之權責，及預售票券相關之履約爭議，雙方見解不同。本公司將依依據（二）來函說明七及本契約第 15 章規定，配合 貴府 115 年 11 月 5 日府旅商字第 1150195193 號函辦理協調委員會委員推薦，並於協調委員會成立後，依約請求召開協調委員會進行協調。

正本:宜蘭縣政府
副本:輕車悠遊股份有限公司

董事長 王迪立

附件　法務部行政執行署宜蘭分署執行扣押繳款證明影本

【待補：宜執和 115 罰 00225189 字第 1150220203A 號執行命令及扣款證明】